

人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算一年。

4. 从法律适用的统一性来看,《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条规定:“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。”《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第六条规定:“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当依照劳动合同法第八十二条的规定向劳动者每月支付两倍的工资,并与劳动者补订书面劳动合同……用人单位向劳动者每月支付两倍工资的起算时间为用工之日起满一个月的次日,截止时间为补订书面劳动合同的前一日。”据此,法律法规已明确规定二倍工资的起算时间。用人单位未依法与劳动者签订书面劳动合同、未按月支付二倍工资,劳动者即知道或者应当知道其权利被侵害,仲裁时效期间应开始起算。

5. 从“二倍工资”规则适用的客观实际来看,二倍工资规则具有矫正功能,通过由用人单位承担惩罚性赔偿的方式,运用倒逼机制强制用人单位履行签订书面劳动合同的义务。“从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算”规则有利于促使劳动者主动维权、用人单位主动履责。司法实践中发现部分劳动者诉求二倍工资时,不诚信维权现象时有发生。“从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算”规则可以更好地依法平衡劳动双方利益,实现互利共赢。

具体到本案中,朱某于2017年6月到某环卫服务中心工作,工作期间,某环卫服务中心未与朱某签订书面劳动合同,因未签订书面劳动合同应支付的二倍工资期间为2017年7月至2018年6月。朱某于2023年6月27日,向新蔡县劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁,向前推1年至2022年6月27日,因此,2023年6月27日申请未签订书面劳动合同支付二倍工资差额,已明显超过法

律规定的劳动仲裁时效，且朱某在此期间亦未向单位或相关部门主张权利，不存在导致劳动仲裁时效中断的情形。故，应认定朱某要求某环卫服务中心支付未订立书面劳动合同的二倍工资差额请求已经超过仲裁时效。

编写人：河南省驻马店市中级人民法院 陈淑丽

劳动者主张停工留薪期内二倍工资的不予支持

——孙某诉某速运公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终4692号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 孙某

被告(上诉人): 某速运公司

【基本案情】

2020年8月18日,孙某入职某速运公司,但双方未签订书面劳动合同。2020年9月5日,孙某发生工伤后,遂在家休养。2021年1月30日,孙某停工留薪期满,但公司未为其安排工作,其也未主动要求返岗。2021年2月19日、3月3日,孙某向公司两次发函要求上班,但某速运公司拒收前述函件。2021年12月17日、2022年3月1日,孙某再次向公司发函要求上班。公司收函后,仍未予理会。2022年8月17日,孙某发出被迫解除劳动合同通知。孙某申请仲裁后,遂诉至法院。请求判令:某速运公司向其支付2020年9月18日至2021年9月17日的二倍工资差额66303.60元、停工留薪期工资28530.64元、2021年2月1日至2022年8月17日的工资损失117940.04元、2020年8月的休息日加班费806.68元。

【案件焦点】

孙某能否主张2020年9月5日至2021年1月30日停工留薪期内的二倍工资差额。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市新吴区人民法院经审理认为：孙某所受伤害事故已被认定为工伤，其停工留薪期为2020年9月5日至2021年1月30日，故某速运公司应当向其支付该期间的停工留薪期工资27789元。孙某停工留薪期满后，其曾明确向公司提出返岗工作的要求，但公司未为其安排工作，孙某因此产生的工资损失40987.68元，应由公司承担。关于二倍工资差额，鉴于孙某在入职未满一个月即发生工伤事故，其所主张的停工留薪期工资属于工伤待遇，不属于劳动报酬，故该部分款项不应计算二倍工资。但其停工留薪期满后至2021年8月17日，某速运公司应当支付二倍工资差额7835.88元。

江苏省无锡市新吴区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第三十条第一款、第八十二条第一款，《工伤保险条例》第三十三条第一款之规定，判决如下：

一、某速运公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付孙某二倍工资差额7835.88元、停工留薪期工资27789元、在职期间工资损失40987.68元、加班费差额125.04元；

二、驳回孙某的其他诉讼请求。

孙某、某速运公司均不服一审判决，提起上诉。江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：孙某与某速运公司劳动关系的存续期间为2020年8月18日至2022年8月16日，某速运公司未与其签订书面劳动合同，应当承担二倍工资的法律后果，金额以十一

个月的工资为限。但是，在应当签订劳动合同的一个 月尚未届满时，孙某于2020年9月5日发生工伤，此时至2021年1月30日属于停工留薪期，停工留薪期工资属于工伤保险待遇，不是劳动对价。因此，孙 某主张该期间的二倍工资没有法律依据，不予支持。停工留薪期满后，虽然孙 某曾发函要求上班，但是孙某客观上未实际提供劳动，某速运公司赔付的是未

安排孙某工作的工资损失，故对孙某主张该期间的二倍工资，不予支持。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销无锡市新吴区人民法院(2022)苏0214民初8892号民事判决；

二、某速运公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付孙某停工留薪期工资27789元、工资损失40987.68元、加班费差额125.04元；

三、驳回孙某的其他诉讼请求。

【法官后语】

《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。但是对于劳动者在停工留薪期内未签订书面劳动合同能否主张二倍工资差额问题，在实践中存在争议。

第一种观点认为，如劳动者在入职后工作一个月，但不满一年受伤，用人单位未在劳动合同法规定的时限内与劳动者签订书面劳动合同的，属于违法行为，用人单位公司应支付停工留薪期间的二倍工资。而第二种观点认为，劳动者在停工留薪期内获得“工资”，属于工伤保险待遇，不属于劳动者的劳动所得，故该部分款项不应计算二倍工资。在上述两种观点中，笔者更倾向于第二种观点。理由如下。

一、从二倍工资计算基数的性质分析

二倍工资的支付依据来源于《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。法律规定向劳动者每月支付二倍的工资，该二倍工资实际上由两部分构成：第一部分为劳动者的正常工资；第二部分为惩罚性赔偿金。因此，二倍工资是在正常工资基础上再加一倍，即惩罚性赔偿金的数额跟劳动者当月应获得工资数额系保持一致。当劳动者每月工资数

额有变化时，工资之外的另外一倍惩罚性赔偿金也随之变化。由此可知，二倍工资的计算基数系劳动者当月的应得工资，该工资是劳动者正常劳动的对价，

即劳动者向用人单位正常提供劳动所获得的劳动报酬。

二、从停工留薪期工资的属性分析

《工伤保险条例》第三十三条第一款规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。而《工伤保险条例》将停工留薪期规定在第五章中，故可以确认停工留薪期工资虽名为“工资”，但其性质为保险待遇。

三、结合二倍工资的立法目的分析

《中华人民共和国劳动合同法》第十条规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。同时，针对该条设立了二倍工资的罚则。立法本意在于规范用人单位与劳动者签订书面劳动合同，以此保障劳动者能够及时和充分地获得劳动报酬并享受法定的相关权利。而劳动者在停工留薪期内并未实际提供劳动，也不会发生劳动者因提供劳动而无法获得劳动报酬的情形。综上，劳动者在停工留薪期内获得“工资”不是劳动对价，而是工伤保险待遇，故不符合二倍工资罚则的适用情形。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 陶志诚 王嘉熙 汤燕峰

劳动合同约定不明情形下劳动者 因本人原因致用人单位损失的赔偿责任认定

—— 某保安公司诉胡某、罗某劳动争议案